GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

CẤP CAO CẤP · BUỔI 1

SỰ CẦN THIẾT CỦA
NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP

Một buổi học tìm hiểu khái niệm, lập luận và bối cảnh — trên tinh thần ôn hòa, hợp pháp

THÔNG TIN BUỔI HỌC

Thời lượng: 90 phút (dạy trực tuyến)

Hình thức: Online; thảo luận đa chiều, phân tích khái niệm và bối cảnh

Điều kiện: Học viên đã hoàn thành cấp Sơ cấp và Trung cấp

Vị trí: Buổi mở đầu cấp Cao cấp — nối tiếp khung pháp lý ở Trung cấp Buổi 1

CÁCH TIẾP CẬN CỦA BUỔI HỌC — ĐỌC TRƯỚC

Đây là buổi học mang tính GIÁO DỤC và PHÂN TÍCH: tìm hiểu khái niệm "nghiệp đoàn độc lập", các lập luận của phong trào lao động quốc tế, đồng thời trình bày công bằng quan điểm của Nhà nước và thực trạng pháp luật Việt Nam. Mục tiêu là HIỂU BIẾT đa chiều, không phải kêu gọi bất kỳ hành động cụ thể nào. Mọi nội dung đều gắn với tinh thần xuyên suốt của giáo trình: **hợp pháp, ôn hòa, kiên nhẫn và đặt an toàn của con người lên trên hết.**

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY) 3
1. Mục tiêu bài học 3
2. Chuẩn bị 3
3. Tiến trình 90 phút 3
4. Lưu ý an toàn khi dạy 4
5. Đánh giá & bài tập về nhà 4
PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT 5
Mở đầu: Một chủ đề cần được hiểu cho đúng 5
1. "Độc lập" nghĩa là gì? 5
2. Vì sao đại diện thật sự cần độc lập 5
3. Chuẩn mực quốc tế: Công ước ILO số 87 và 98 5
4. Lập luận ủng hộ nghiệp đoàn độc lập 6
5. Bối cảnh Việt Nam: khung pháp luật hiện hành 6
6. Góc nhìn của Nhà nước (trình bày công bằng) 6
7. Con đường phía trước: hợp pháp, ôn hòa, kiên nhẫn, an toàn 7
Tổng kết: 3 điều cần nhớ 7
PHẦN C · PHỤ LỤC 8
Phụ lục 1 · Đại diện thật sự vs đại diện hình thức 8
Phụ lục 2 · Tóm tắt Công ước ILO số 87 và 98 8
Phụ lục 3 · Dòng thời gian pháp lý (tham khảo) 8
Phụ lục 4 · Câu hỏi thảo luận đa chiều 8
Phụ lục 5 · Bảng thuật ngữ 8

PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY)

1. Mục tiêu bài học

Sau buổi học, học viên có thể:

Về kiến thức

- Giải thích "độc lập" của một tổ chức đại diện nghĩa là gì (độc lập khỏi ai, để làm gì).
- Trình bày lập luận của phong trào lao động quốc tế về sự cần thiết của đại diện độc lập, gắn với chuẩn mực ILO.
- Mô tả công bằng bối cảnh và khung pháp luật Việt Nam, gồm cả quan điểm của Nhà nước.

Về kỹ năng

- Phân biệt đại diện thật sự và đại diện hình thức.
- Thảo luận một chủ đề nhạy cảm một cách đa chiều, tôn trọng và dựa trên dữ kiện.

Về thái độ

- Giữ tư duy ôn hòa, hợp pháp, kiên nhẫn; coi hiểu biết là nền tảng cho mọi bước đi an toàn.
- Tôn trọng các góc nhìn khác nhau và ý thức rõ rủi ro, đặt an toàn con người lên trên hết.

2. Chuẩn bị

Đối tượng	Cần chuẩn bị
Giảng viên	• Slide trình chiếu (bộ đi kèm giáo án này). • Cập nhật tình trạng pháp luật mới nhất trước khóa (phê chuẩn công ước ILO, nghị định hướng dẫn). • Bảng tóm tắt C87 & C98 (Phụ lục 2) và câu hỏi thảo luận đa chiều (Phụ lục 4). • Chuẩn bị tinh thần điều phối một cuộc thảo luận cân bằng, tôn trọng.
Học viên	• Ôn lại Trung cấp Buổi 1 (khung pháp lý, Chương XIII Bộ luật Lao động). • Đến với tinh thần tìm hiểu, sẵn sàng nghe nhiều góc nhìn.
Công cụ	• Nền tảng họp có breakout và poll ẩn danh. • Bật phòng chờ, đặt mật khẩu; không ghi hình buổi học.

3. Tiến trình 90 phút

Thời gian	Nội dung	Hoạt động & phương pháp
0–8' (8')	**Mở đầu & cách tiếp cận**	• Nêu rõ: buổi học giáo dục, phân tích đa chiều; ôn hòa, hợp pháp, an toàn. • Nối lại Trung cấp Buổi 1.
8–15' (7')	**Khởi động**	• Poll: "Theo bạn, điều gì khiến một tổ chức đại diện thật sự bảo vệ được người lao động?"
15–28' (13')	**"Độc lập" nghĩa là gì & vì sao quan trọng**	• Hai chiều độc lập; đại diện thật sự vs hình thức.
28–40' (12')	**Chuẩn mực quốc tế: ILO C87 & C98**	• Tự do hiệp hội; nội dung cốt lõi; Tuyên bố 1998.
40–52' (12')	**Lập luận ủng hộ nghiệp đoàn độc lập**	• Trình bày lập luận của phong trào lao động quốc tế.
52–66' (14')	**Bối cảnh Việt Nam & góc nhìn Nhà nước**	• Vai trò công đoàn; Chương XIII; tình trạng C87; quan điểm Nhà nước — trình bày cân bằng.

Thời gian	Nội dung	Hoạt động & phương pháp
66–76' (10')	**Con đường phía trước**	• Hợp pháp, ôn hòa, kiên nhẫn, an toàn; hiểu luật để tự bảo vệ.
76–86' (10')	**Thảo luận đa chiều**	• Chia phòng nhỏ; thảo luận câu hỏi mở, tôn trọng nhiều góc nhìn (Phụ lục 4).
86–90' (4')	**Tổng kết & định hướng**	• Chốt ý; nhắc tinh thần an toàn; hẹn Buổi 2.

4. Lưu ý an toàn khi dạy

• **Cân bằng, khách quan:** trình bày cả lập luận ủng hộ lẫn quan điểm Nhà nước và thực trạng pháp luật một cách công bằng, dựa trên dữ kiện; không kích động, không một chiều.

• **Giáo dục, không xúi giục:** mục tiêu là hiểu biết; tuyệt đối không kêu gọi hay hướng dẫn bất kỳ hành động vi phạm pháp luật nào.

• **Ý thức rủi ro:** đây là chủ đề nhạy cảm; nhắc học viên áp dụng tư duy an toàn (Sơ cấp Buổi 3), giữ ôn hòa và hợp pháp, đặt an toàn con người lên trên hết.

• **Tôn trọng khác biệt:** khuyến khích thảo luận cởi mở, nhưng tôn trọng mọi góc nhìn; không áp đặt quan điểm.

5. Đánh giá & bài tập về nhà

Đánh giá nhanh trong buổi

- Học viên trình bày được cả lập luận ủng hộ lẫn quan điểm Nhà nước một cách công bằng.
- Poll cuối giờ: “Một câu hỏi bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này.”

Bài tập về nhà

- Viết ngắn (nửa trang) tóm tắt lập luận của cả hai phía về nghiệp đoàn độc lập, bằng lời của mình.
- Tìm hiểu tình trạng phê chuẩn Công ước ILO số 87 mới nhất và ghi lại nguồn.

PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT

Mở đầu: Một chủ đề cần được hiểu cho đúng

"Nghiệp đoàn độc lập" là một khái niệm trung tâm của phong trào lao động thế giới, nhưng cũng là một chủ đề nhạy cảm ở nhiều nơi. Buổi học này tiếp cận nó theo hướng **giáo dục và phân tích**: hiểu khái niệm cho đúng, nghe các lập luận của những người ủng hộ, đồng thời trình bày công bằng quan điểm của Nhà nước và thực trạng pháp luật Việt Nam. Mục tiêu là **hiểu biết đa chiều**, không phải kêu gọi hành động. Như toàn bộ giáo trình, tinh thần xuyên suốt là ôn hòa, hợp pháp, kiên nhẫn và an toàn.

1. "Độc lập" nghĩa là gì?

Khi nói một tổ chức đại diện người lao động là "độc lập", người ta thường muốn nói tới **hai chiều**:

Chiều độc lập	Nghĩa là	Mức đồng thuận
Độc lập với người sử dụng lao động	Tổ chức không bị chủ doanh nghiệp chi phối, lập ra hay điều khiển; đại diện thật cho người lao động.	Được thừa nhận rộng rãi; ngay Công ước ILO số 98 (Việt Nam đã phê chuẩn) cũng bảo vệ điều này.
Tự do lựa chọn tổ chức của mình	Người lao động được tự do lập và gia nhập tổ chức mình chọn, không phải xin phép trước — theo tinh thần Công ước ILO số 87.	Là chuẩn mực quốc tế (C87), nhưng là điều nhạy cảm và còn khác nhau giữa các nước, gồm cả Việt Nam.

Hiểu rõ hai chiều này giúp thảo luận không bị lẫn lộn: chiều thứ nhất (độc lập khỏi giới chủ) gần như ai cũng đồng ý; chiều thứ hai (tự do lựa chọn tổ chức) là nơi có nhiều tranh luận và khác biệt pháp lý.

2. Vì sao đại diện thật sự cần độc lập

Lập luận cốt lõi của những người ủng hộ: một tổ chức chỉ đại diện thật sự cho người lao động khi nó chịu trách nhiệm trước chính người lao động, chứ không phải trước một bên khác.

Đại diện thật sự	Đại diện hình thức
Do người lao động tự chọn, tự điều hành	Do bên ngoài lập ra hoặc chi phối
Chịu trách nhiệm trước thành viên	Chịu trách nhiệm trước bên chi phối
Dám nói lên tiếng nói khó nghe khi cần	Ngại va chạm với bên chi phối
Có sức mạnh thương lượng thực chất	Sức thương lượng bị giới hạn

Lưu ý cân bằng: *"hình thức" ở đây là một khái niệm phân tích, không nhằm đánh giá một tổ chức cụ thể nào. Trên thực tế, một tổ chức có thể vừa có yếu tố đại diện thật, vừa chịu ràng buộc nhất định.*

3. Chuẩn mực quốc tế: Công ước ILO số 87 và 98

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) có hai công ước cơ bản về vấn đề này, đều nằm trong nhóm "quyền cơ bản trong lao động":

Công ước	Nội dung cốt lõi	Việt Nam
C98 (1949)	Chống phân biệt đối xử chống công đoàn; bảo vệ tổ chức của NLĐ khỏi sự can thiệp của giới chủ; thúc đẩy thương lượng tập thể.	Đã phê chuẩn (2019), có hiệu lực từ 05/7/2020.
C87 (1948)	Tự do hiệp hội: người lao động được lập và gia nhập tổ chức theo lựa chọn của mình, không phải xin phép trước (Điều 2).	CHƯA phê chuẩn; đang trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục.

Công ước	Nội dung cốt lõi	Việt Nam

Một điểm quan trọng

Dù chưa phê chuẩn C87, theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, Việt Nam vẫn có nghĩa vụ tôn trọng và thúc đẩy các nguyên tắc của công ước một cách thiện chí; và đã cam kết các tiêu chuẩn lao động trong các hiệp định thương mại thế hệ mới (CPTPP, EVFTA). Đây là lý do chủ đề này gắn chặt với tiến trình hội nhập của Việt Nam.

4. Lập luận ủng hộ nghiệp đoàn độc lập

Dưới đây là các lập luận mà **phong trào lao động quốc tế và những người ủng hộ** thường nêu (trình bày để hiểu quan điểm của họ):

1. **Tiếng nói thật.** Tổ chức độc lập phản ánh đúng nguyện vọng của người lao động vì nó chịu trách nhiệm trước chính họ.
2. **Sức thương lượng thực chất.** Đại diện độc lập giúp cân bằng vị thế giữa người lao động và giới chủ trong thương lượng tập thể.
3. **Giải trình và minh bạch.** Lãnh đạo do thành viên bầu và chịu giám sát của thành viên, nên gắn với lợi ích của họ hơn.
4. **Quan hệ lao động hài hòa, bền vững.** Nhiều nghiên cứu quốc tế cho rằng đại diện thật sự giúp giải quyết mâu thuẫn sớm, giảm đình công tự phát, tạo ổn định lâu dài.
5. **Hội nhập quốc tế.** Đáp ứng chuẩn mực ILO và cam kết trong các hiệp định thương mại, nâng vcao ị thế và thu hút đầu tư có trách nhiệm.

5. Bối cảnh Việt Nam: khung pháp luật hiện hành

- **Công đoàn Việt Nam:** Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức đại diện người lao động theo pháp luật, đồng thời là một tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, được Hiến pháp 2013 ghi nhận.
- **Chương XIII Bộ luật Lao động 2019:** lần đầu cho phép "tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp". Đây là một loại tổ chức mới, ngoài hệ thống công đoàn nhà nước. Sau khi thành lập, tổ chức này có thể tự nguyện gia nhập Tổng Liên đoàn, hoặc đăng ký để hoạt động độc lập (đã học ở Trung cấp Buổi 1).
- **Phạm vi giới hạn:** loại tổ chức mới này ở cấp doanh nghiệp; việc liên kết thành tổ chức cấp ngành hay cấp quốc gia chưa được mở.

"Quyền trên giấy" — thực trạng thực thi

• Công ước ILO số 87 (tự do hiệp hội) đến nay CHƯA được phê chuẩn; Chính phủ cho biết đang hoàn thiện thủ tục trong nước theo lộ trình.

• Nghị định hướng dẫn cho "tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp" đến nay CHƯA được ban hành, nên trên thực tế người lao động chưa đăng ký lập được loại tổ chức này.

Vì vậy, một phần quyền hiện vẫn là "quyền trên giấy", cần tiếp tục theo dõi cập nhật.

6. Góc nhìn của Nhà nước (trình bày công bằng)

Để hiểu đầy đủ, cần trình bày công bằng quan điểm và lý do của Nhà nước:

- **Vai trò kép của công đoàn:** công đoàn không chỉ đại diện người lao động mà còn là cầu nối trong hệ thống chính trị, gắn với mục tiêu ổn định và đồng thuận xã hội.
- **Ổn định và hài hòa:** Nhà nước nhấn mạnh yêu cầu giữ trật tự, ổn định; cho rằng thay đổi cần có lộ trình thận trọng để tránh xáo trộn.
- **Lộ trình từng bước:** việc gia nhập C87 và mở rộng tổ chức đại diện được xem là cần đánh giá kỹ trong điều kiện chính trị – xã hội cụ thể của Việt Nam, làm theo lộ trình phù hợp.

Cách nhìn cân bằng: *cả phía ủng hộ đại diện độc lập lẫn phía nhấn mạnh ổn định đều nêu mục tiêu bảo vệ người lao động và một quan hệ lao động lành mạnh; điểm khác nhau nằm ở con đường và nhịp độ. Người học nên tự cân nhắc dựa trên dữ kiện.*

7. Con đường phía trước: hợp pháp, ôn hòa, kiên nhẫn, an toàn

Dù đứng ở góc nhìn nào, với người lao động, cách đi đúng đắn và an toàn nhất là:

1. **Hiểu luật để tự bảo vệ.** Nắm chắc khung pháp luật hiện hành và cập nhật thay đổi; dùng đúng các quyền và kênh mà luật cho phép (Trung cấp Buổi 1 và 8).
2. **Ôn hòa và hợp pháp.** Mọi hoạt động đều trong khuôn khổ pháp luật, ôn hòa; tránh xa các hành vi bị cấm.
3. **Kiên nhẫn, làm chắc.** Đây là tiến trình dài hạn; "làm chắc hơn làm nhanh". Xây năng lực, niềm tin và tổ chức vững trước.
4. **An toàn con người trên hết.** Áp dụng tư duy an toàn (Sơ cấp Buổi 3, Trung cấp Buổi 5): cân nhắc rủi ro, bảo vệ mọi người, không đánh đổi an toàn lấy tốc độ.
5. **Theo dõi cập nhật.** Tình trạng pháp lý (phê chuẩn C87, nghị định hướng dẫn) có thể thay đổi; nắm thông tin mới để hành động đúng và an toàn.

Tổng kết: 3 điều cần nhớ

1. "Độc lập" gồm hai chiều: độc lập khỏi giới chủ (được đồng thuận rộng) và tự do lựa chọn tổ chức (chuẩn mực C87, còn nhiều khác biệt).
2. Cần hiểu cả lập luận ủng hộ đại diện độc lập lẫn quan điểm Nhà nước và thực trạng pháp luật, một cách công bằng, dựa trên dữ kiện.
3. Với người lao động, con đường đúng là hợp pháp, ôn hòa, kiên nhẫn, và an toàn con người trên hết.

PHẦN C · PHỤ LỤC

Phụ lục 1 · Đại diện thật sự vs đại diện hình thức

Tiêu chí	Đại diện thật sự	Đại diện hình thức
Nguồn gốc	Do người lao động tự chọn	Do bên ngoài lập/chi phối
Chịu trách nhiệm trước	Thành viên	Bên chi phối
Tiếng nói	Dám nói điều khó nghe	Ngại va chạm
Sức thương lượng	Thực chất	Bị giới hạn

Phụ lục 2 · Tóm tắt Công ước ILO số 87 và 98

	C87 – Tự do hiệp hội (1948)	C98 – Tổ chức & thương lượng tập thể (1949)
Nội dung	Tự do lập/gia nhập tổ chức theo lựa chọn, không xin phép trước	Chống phân biệt, chống can thiệp; thúc đẩy thương lượng tập thể
Việt Nam	Chưa phê chuẩn (đang nghiên cứu)	Đã phê chuẩn (2019), hiệu lực 2020

Phụ lục 3 · Dòng thời gian pháp lý (tham khảo)

Mốc	Sự kiện
2019	Việt Nam phê chuẩn Công ước ILO số 98; Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động 2019 (có Chương XIII).
2020	Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực (01/01/2021); C98 có hiệu lực với Việt Nam (05/7/2020).
Hiện nay	C87 chưa phê chuẩn (đang hoàn thiện thủ tục); nghị định hướng dẫn "tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp" chưa ban hành.

Lưu ý: *dòng thời gian có tính tham khảo; hãy kiểm tra thông tin mới nhất trước mỗi khóa học.*

Phụ lục 4 · Câu hỏi thảo luận đa chiều

- Theo bạn, điều gì làm nên một tổ chức đại diện "thật sự" cho người lao động?
- Những lập luận nào ủng hộ đại diện độc lập bạn thấy thuyết phục nhất? Vì sao?
- Quan điểm nhấn mạnh ổn định, lộ trình thận trọng có điểm hợp lý nào?
- Với thực trạng pháp luật hiện nay, người lao động có thể làm gì một cách hợp pháp, ôn hòa và an toàn?

Phụ lục 5 · Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn gọn
Tự do hiệp hội	Quyền tự do lập và gia nhập tổ chức theo lựa chọn (tinh thần C87).
Đại diện độc lập	Tổ chức đại diện không bị giới chủ hay bên ngoài chi phối.
Thương lượng tập thể	Quá trình NLĐ (qua tổ chức đại diện) thương lượng với giới chủ.
Tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp	Loại tổ chức mới theo Chương XIII BLLĐ 2019, ngoài hệ thống công đoàn nhà nước.
Nội luật hóa	Đưa nội dung công ước quốc tế vào pháp luật trong nước.

Miễn trừ trách nhiệm

Tài liệu này mang tính giáo dục và phân tích, trình bày đa chiều một chủ đề nhạy cảm; KHÔNG phải tư vấn pháp lý, KHÔNG nhằm kêu gọi hay hướng dẫn bất kỳ hành động vi phạm pháp luật nào. Pháp luật có thể thay đổi. Hãy cập nhật thông tin mới nhất và, khi cần, tham vấn luật sư. Tinh thần xuyên suốt: hợp pháp, ôn hòa, kiên nhẫn và đặt an toàn của con người lên trên hết.